CODICE 1 — DEL CONTRIBUTO DI BASE OBBLIGATORIO E DEL SISTEMA DEI MAGAZZINI COMUNI

Versione: V1.9
Allineamento dichiarato: Costituzione V.34; Codice 2 V1.7; Codice 3 V1.7; Codice 4 V1.8; Codice 5 V1.6; Codice 6 V1.8; Codice 7 V1.9; Codice 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Codice 9 V3.3; Codice 10 V1.7; Codice 11 V1.5; Codice 12 V1.6; Codice 13 V1.7; Codice 14 V1.6; Codice 15 V1.7; Codice 16 V1.7.

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Codice disciplina:

   a) il contributo di base obbligatorio, di seguito «CBO», e la determinazione del relativo fabbisogno;

   b) l'allocazione dei compiti necessari alla Comunità;

   c) l'istituzione e la gestione dei Magazzini Comuni;

   d) la logistica, i trasporti interni e le infrastrutture comuni connesse all'esecuzione del CBO.

2. Ai fini del presente Codice, per CBO si intende il contributo di lavoro necessario, equamente ripartito e organizzato secondo i bisogni effettivi, per garantire l'autosufficienza materiale e la cura della Comunità.

3. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **IA Gestionale:** sistema informativo di supporto alla raccolta e all'elaborazione dei dati, alla previsione del fabbisogno e alla formulazione di proposte, privo di potere deliberativo;

   b) **Cerchio 0:** il Nucleo di Cura di cui all'articolo 5.1, lettera a), della Costituzione; quando il presente Codice gli attribuisce una funzione, essa è svolta dalle persone che lo compongono, riunite in assemblea di prossimità;

   c) **Cerchio di Competenza:** rete funzionale di cui all'articolo 6 della Costituzione che, in ciascun Cerchio 1, opera attraverso il Consiglio tecnico pertinente ed è incaricata di istruire, validare o formulare pareri nel proprio ambito, secondo i Codici applicabili e l'articolo 12-bis del Codice 3;

   d) **compito:** attività specifica inserita nel piano di CBO, con indicazione di obiettivo, durata, competenze richieste, luogo e condizioni di esecuzione;

   e) **Magazzino Comune:** infrastruttura materiale destinata alla conservazione, gestione e distribuzione di beni comuni secondo il presente Codice.

4. L'IA Gestionale non può sostituire la decisione degli organi competenti né adottare autonomamente decisioni che incidano sull'assegnazione delle persone, sull'accesso ai beni essenziali o sui diritti individuali.

Art. 2 — Precedenza del bisogno sul compito

1. I compiti essenziali non sono definiti una volta per tutte in astratto. Sono individuati sulla base dei bisogni effettivi e documentati della Comunità.

2. Il ciclo ordinario di rilevazione del fabbisogno si svolge ogni trimestre e comprende:

   a) la rilevazione dei consumi, delle giacenze, delle scadenze e delle carenze dei Magazzini Comuni;

   b) la raccolta dei bisogni segnalati dai Cerchi 0;

   c) l'istruttoria tecnica dei Cerchi di Competenza interessati;

   d) la stima delle risorse, delle competenze e delle ore necessarie.

3. L'IA Gestionale elabora i dati disponibili e formula una proposta di fabbisogno orario. La validazione dei bisogni e l'approvazione dei compiti spettano esclusivamente all'Assemblea del Cerchio 1, secondo le

procedure del Codice 3.

4. La proposta dell’IA Gestionale è consultiva. L’Assemblea può approvarla, modificarla o respingerla con decisione motivata e tracciata.
5. La raccolta e l’elaborazione dei dati avvengono nel rispetto della minimizzazione, della non profilazione e delle regole di protezione dei dati previste dai Codici 6 e 7.
6. Il fabbisogno comprende le ore delle funzioni civiche della Lista D di cui all’articolo 4 e quelle della formazione obbligatoria.
7. Insieme alla proposta di fabbisogno è pubblicato ogni trimestre il Bilancio del Lavoro, che indica in forma aggregata:

   a) le ore necessarie per ciascuna categoria: alimentazione, energia e acqua, cura, manutenzione, logistica, funzioni civiche e documentazione, altre attività;

   b) il numero delle persone abilitate per categoria di competenza;

   c) le ore disponibili entro il limite dell’articolo 3;

   d) lo scostamento tra ore necessarie e ore disponibili;

   e) la quota di ore dedicate alle funzioni dell’articolo 12-bis, comma 13, del Codice 3, che non supera il limite ivi previsto; le ore di tutela civica e le altre ore della Lista D che non rientrano in tali funzioni sono indicate a parte.
8. Se le ore necessarie superano le ore disponibili entro il limite dell’articolo 3, l’Assemblea provvede nell’ordine seguente:

   a) riduce le attività differibili secondo la gerarchia dell’articolo 32, a partire dall’ultima priorità;

   b) semplifica gli adempimenti documentali che non incidono sulla sicurezza, secondo il principio di proporzionalità del Codice 2;

   c) ricorre al volontariato dell’articolo 6, comma 6, al mutualismo tra Cerchi dell’articolo 30 e al Pool previsto dal Codice 15;

   d) chiede l’attivazione del Protocollo di Solidarietà ai sensi dell’articolo 36.2 della Costituzione.
9. Lo scostamento che persiste per due trimestri consecutivi è segnalato al Cerchio 2. I Bilanci del Lavoro costituiscono la base empirica per verificare il limite dell’articolo 3 e per le proposte di revisione ai sensi degli articoli 37 e 38 della Costituzione; durante la transizione rilevano ai fini delle soglie del Codice 16.

Art. 3 — Natura giuridica e limite massimo del CBO

1. Il CBO costituisce un dovere di solidarietà materiale. Non instaura un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce, di per sé, una prestazione patrimoniale.
2. Il CBO non può superare una media di quindici ore settimanali, calcolata su base trimestrale. Il limite è inderogabile mediante delibera ordinaria.
3. La deroga al limite di cui al comma 2 è ammessa esclusivamente previa attivazione del Protocollo di Solidarietà ai sensi dell’articolo 36.2 della Costituzione e nel rispetto delle relative condizioni, garanzie e durate.
4. Nessuna disposizione del presente Codice può essere interpretata come autorizzazione a superare il limite di cui al comma 2 al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

CAPO I — ALLOCAZIONE DEL FABBISOGNO CONTRIBUTIVO OBBLIGATORIO

Art. 4 — Classificazione dei compiti

1. I compiti essenziali sono ripartiti nelle seguenti liste:

a) **Lista A — Nucleo Duro Generico:** lista chiusa di compiti indispensabili alla sussistenza quotidiana che non richiedono una qualifica specialistica, ferma restando la formazione di sicurezza eventualmente prescritta. Vi rientrano, secondo l'elenco tassativo approvato in allegato, la preparazione dei pasti collettivi, le pulizie igienico-sanitarie ordinarie, la lavanderia comune, la logistica di base dei Magazzini, la raccolta agricola di base, la cura non sanitaria di minori e anziani, la gestione del compost e la manutenzione leggera;

b) **Lista B — Nucleo Duro Specialistico:** lista chiusa di compiti essenziali che richiedono competenze validate mediante il sistema di Portfolio. Vi rientrano l'assistenza sanitaria di base, la manutenzione della Rete e delle IA locali, la gestione tecnica degli impianti energetici e idrici, l'agrotecnica, la veterinaria dei santuari, la contabilità dei Magazzini e la conduzione di mezzi complessi;

c) **Lista C — Compiti essenziali dinamici:** lista aperta di attività variabili, stagionali o emergenziali, individuate con cadenza trimestrale dall'Assemblea su proposta dei Cerchi di Competenza. Possono rientrarvi, a titolo esemplificativo, la raccolta intensiva, la riforestazione, la biorisanazione e le costruzioni leggere;

d) **Lista D — Funzioni civiche:** funzioni conferite per sorteggio di coordinamento, facilitazione, garanzia, tutela civica e consiglio tecnico, nonché la documentazione che i Codici rendono obbligatoria. Le ore sono computate nel CBO di chi le svolge, ai sensi dell'articolo 7.2 della Costituzione, e non danno diritto a CdR.

2. L'elenco della Lista A e quello della Lista B sono tassativi. La loro modifica richiede l'aggiornamento dell'allegato e l'approvazione dell'organo competente secondo il Codice 3.
3. L'inserimento di un compito nella Lista C indica che esso risponde a un fabbisogno temporaneo o variabile. Non può essere utilizzato per eludere i requisiti di competenza, sicurezza o formazione previsti per i compiti delle Liste A e B.
4. Ogni compito inserito in una lista è corredato dalle informazioni necessarie per valutarne durata, competenze, rischio, formazione e condizioni di esecuzione.

Art. 5 — CBO generico e CBO specialistico

1. Il CBO è generico o specialistico in base alle competenze validate e necessarie per il compito assegnato.
2. Il CBO primario di un membro con competenze specialistiche validate consiste nello svolgimento dei compiti di Lista B pertinenti alle competenze riconosciute, quando sussista un fabbisogno per tali compiti.
3. Chi dispone soltanto di competenze generiche non può svolgere autonomamente compiti di Lista B. Può parteciparvi nell'ambito di un percorso di apprendimento affiancato da un tutor specializzato, formalizzato nel Portfolio e svolto nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
4. Se in un determinato turno non sussiste fabbisogno per la competenza specialistica validata, il membro può essere assegnato a compiti generici di Lista A, secondo le regole di allocazione e senza discriminazioni. Il possesso di una competenza specialistica non comporta un'esenzione automatica dal CBO generico.
5. L'assegnazione a compiti diversi dalla competenza primaria deve rispettare i limiti di salute, le preferenze dichiarate, la formazione disponibile e i criteri di equa distribuzione.

Art. 6 — Determinazione quantitativa e ripartizione delle ore

1. Il fabbisogno effettivo di CBO è determinato ogni trimestre. Non è fissato un monte ore individuale permanente.
2. Se il fabbisogno individuale risultante dal calcolo è inferiore al limite massimo di cui all'articolo 3, si applica il fabbisogno inferiore. Non è previsto un minimo obbligatorio di ore.
3. La ripartizione è effettuata separatamente per categoria di competenza:

a) il monte ore generico, comprensivo dei compiti di Lista A e della quota generica dei compiti di Lista C, è diviso per il numero delle persone abilitate al CBO generico;

b) il monte ore specialistico è calcolato separatamente per ciascuna competenza. Il monte ore di Lista B e la quota specialistica di Lista C sono divisi per il numero delle persone abilitate alla specifica competenza;

c) le ore di lavoro riparativo previste dall'articolo 8 non sono conteggiate nel CBO ordinario.

4. Il calcolo indica le ore complessive, i criteri di ripartizione, il numero di persone considerate e le eventuali correzioni applicate. I dati sono pubblicati in forma aggregata e nel rispetto dei Codici 6 e 7.

5. Per gestire picchi temporanei è ammessa una banca ore trimestrale. Per un massimo di due settimane consecutive, l'impegno può raggiungere venticinque ore settimanali, purché:

a) la media del trimestre non superi quindici ore settimanali;

b) le ore eccedenti siano compensate con un periodo di riposo equivalente;

c) siano rispettati i limiti di salute e sicurezza;

d) il picco e il piano di recupero siano registrati.

6. In alternativa, il fabbisogno straordinario può essere coperto mediante volontariato incentivato secondo il sistema dei CdR disciplinato dal Capo V. Tale modalità non può essere imposta.

Art. 7 — Preferenze e allocazione

1. Ogni membro può indicare, per ciascun ciclo trimestrale, fino a tre preferenze tra i compiti per i quali possiede le competenze richieste o può svolgere un percorso di affiancamento autorizzato.

2. Il Consiglio di Magazzino effettua l'allocazione concreta sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea e con il supporto consultivo dell'IA Gestionale.

3. L'allocazione tiene conto, nell'ordine stabilito dai criteri approvati, di:

a) competenza validata e requisiti di sicurezza;

b) fabbisogno del compito;

c) preferenze espresse;

d) equa distribuzione del carico;

e) continuità del servizio;

f) condizioni personali e limiti di salute pertinenti, senza acquisire dati sanitari non necessari.

4. La decisione di assegnazione è motivabile e tracciabile. L'IA Gestionale non può assegnare autonomamente una persona né rendere vincolante la propria proposta.

5. Le modalità di impugnazione dell'allocazione sono disciplinate dall'articolo 12.

Art. 8 — Compiti sgradevoli, usuranti, notturni e lavoro riparativo

1. Sono classificati come sgradevoli, usuranti o notturni i compiti che comportano particolare gravosità fisica, disagio igienico, rischio o svolgimento nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00. L'elenco è predisposto dal Consiglio Salute e dal Consiglio di Magazzino e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il lavoro svolto nella fascia notturna è classificato come sgradevole ai fini dell'allocazione e del riconoscimento previsti dal presente Codice.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 6, del Codice 7, i compiti sgradevoli, usuranti o notturni sono assegnati secondo il seguente ordine:

a) in primo luogo, possono essere inclusi in un accordo riparativo liberamente concordato ai sensi del Codice 4, nel rispetto delle garanzie di cui al comma 4;

b) per la quota restante, sono assegnati mediante sorteggio pubblico e tracciabile tra le persone

abilitate e disponibili, applicando un criterio di riequilibrio che esclude temporaneamente dal sorteggio chi abbia svolto il maggior numero di ore sgradevoli nel trimestre precedente, salvo indisponibilità di persone abilitate.

4. Ogni accordo riparativo che preveda attività sgradevoli o usuranti deve rispettare, a pena di nullità della relativa clausola:

   a) una durata massima e una misura proporzionata ai fatti;

   b) il consenso libero e informato della persona interessata;

   c) il divieto di assegnare mansioni degradanti o pericolose non ordinarie;

   d) il diritto ai DPI, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria applicabile;

   e) la supervisione indipendente del Cerchio di Garanzia;

   f) il diritto di presentare reclamo e chiedere la sostituzione della mansione.

5. Le attività sgradevoli non possono superare il cinquanta per cento del monte ore complessivo di lavoro riparativo concordato.

6. Il rifiuto di accettare un compito riparativo non può essere interpretato come ammissione di responsabilità. Si applicano le conseguenze procedurali previste dal Codice 4, senza automatismi sanzionatori.

Art. 9 — Rotazione, pause e blocchi di lavoro

1. Ai fini del presente articolo, per **blocco di lavoro** si intende un periodo continuativo di prestazione senza una pausa superiore a quindici minuti.

2. Tra due blocchi è prevista una pausa minima pari al trenta per cento della durata del blocco precedente, fatti salvi eventuali limiti più protettivi stabiliti dalle norme sanitarie e di sicurezza.

3. La durata dell'assegnazione continuativa e dei blocchi è commisurata al grado di usura del compito:

   a) per compiti ad alta usura o sgradevolezza, l'assegnazione continuativa non supera due settimane; il blocco non supera un'ora e trenta minuti e non sono ammessi più di due blocchi al giorno;

   b) per compiti a media usura, l'assegnazione continuativa non supera un trimestre; il blocco non supera tre ore e non sono ammessi più di due blocchi al giorno;

   c) per compiti a bassa usura, l'assegnazione continuativa non supera due trimestri; il blocco non supera quattro ore e non sono ammessi più di tre blocchi al giorno.

4. La durata effettiva del blocco è concordata tra il membro e il Consiglio di Magazzino in funzione delle necessità del servizio, della disponibilità di personale e dei limiti di salute.

5. Il cumulo di più blocchi nella stessa giornata è ammesso solo se concordato, compatibile con la salute e accompagnato dai periodi di recupero necessari. Le disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza prevalgono sui limiti ordinari del presente articolo.

Art. 10 — Riconoscimento dei compiti sgradevoli mediante CdR maggiorati

1. I compiti classificati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, attribuiscono una maggiorazione in CdR.

2. La maggiorazione è calcolata sull'unità ordinaria definita dall'articolo 43, pari a un CdR per ora. La tabella pubblica approvata dall'Assemblea stabilisce una maggiorazione compresa tra il trenta e il cento per cento del valore ordinario.

3. Quando il compito è svolto nell'ambito del CBO, è attribuita la sola maggiorazione: da 0,3 a 1 CdR per ora. Quando è svolto oltre il CBO, al CdR ordinario si aggiunge la maggiorazione: da 1,3 a 2 CdR per ora.

4. Il lavoro riparativo attribuisce CdR ordinari, salvo che l'accordo riparativo preveda liberamente e in modo espresso un diverso riconoscimento consentito dal Capo V.

5. Il presente articolo individua le fattispecie che generano CdR maggiorati. L'attribuzione, il tetto, la

decrescenza e l’impiego dei CdR sono disciplinati esclusivamente dal Capo V.

Art. 11 — Esenzioni, riduzioni, sospensioni e solidarietà

1. Si applicano le seguenti misure:

   a) **esenzione totale:** per le persone di età superiore a settantacinque anni, per le persone con disabilità grave certificata e per le puerpere fino al compimento del dodicesimo mese dalla nascita;

   b) **riduzione del cinquanta per cento:** per i genitori di figli di età inferiore a tre anni, per i caregiver continuativi certificati e per le persone di età superiore a settant’anni che non rientrino nell’esenzione totale di cui alla lettera a);

   c) **sospensione temporanea:** in caso di malattia, infortunio o malattia di un figlio minore, quando la condizione renda temporaneamente impossibile o non sicuro lo svolgimento del CBO. La condizione è attestata dal Consiglio Salute nei limiti delle informazioni necessarie;

   d) **sostituzione solidale:** copertura temporanea delle ore non prestate da parte della Comunità, secondo il comma 2;

   e) **riduzione modulata:** riduzione temporanea del CBO, nella misura e per la durata indicate dal Consiglio Salute o dal Consiglio Cura, per gravidanza, lutto, crisi o altra condizione prevista dai Codici 6 e 12, compresa la riduzione dell’articolo 8, comma 2, lettera d), del Codice 6. Le ore non prestate sono coperte secondo il comma 2; si applicano i commi 3 e 4.

2. In caso di sospensione temporanea opera la Banca Ore Solidale di Comunità. Le ore non prestate sono coperte dalla Comunità e non generano debito individuale. Al rientro è ammessa una restituzione volontaria e concordata, compatibile con la salute e con il limite massimo di cui all’articolo 3. È vietato ogni meccanismo sanzionatorio per le ore coperte dalla Banca Ore Solidale.

3. L’esenzione totale prevale sulle riduzioni previste dal comma 1, lettera b). Nessuna persona è assoggettata contemporaneamente a più riduzioni per la medesima ora.

4. Le informazioni utilizzate per riconoscere esenzioni, riduzioni o sospensioni sono trattate in modo riservato. Al Consiglio di Magazzino è comunicato soltanto l’esito operativo necessario all’allocazione, non la diagnosi o i dettagli sanitari.

5. L’applicazione delle misure di questo articolo non pregiudica l’accesso al Paniere o ai Magazzini Comuni.

Art. 12 — Trasparenza, controllo e ricorso

1. Sono pubblicati in Rete, in forma accessibile e nel rispetto della protezione dei dati:

   a) il monte ore aggregato;

   b) i criteri di ripartizione e di scorporo;

   c) il numero aggregato delle assegnazioni per categoria;

   d) le modalità e gli esiti dei sorteggi;

   e) i criteri utilizzati dall’IA Gestionale e le relative proposte rilevanti.

2. Il controllo sulla correttezza del fabbisogno e sull’eventuale gonfiamento delle ore è esercitato dai Cerchi 0 e mediante revisione incrociata dei Cerchi di Competenza. Il controllo non comporta accesso a dati personali non necessari.

3. Ogni membro può chiedere chiarimenti o presentare un ricorso motivato contro la propria allocazione al Cerchio di Garanzia entro sette giorni dalla comunicazione.

4. Il ricorso ha effetto sospensivo limitatamente all’assegnazione di compiti sgradevoli o usuranti, fino alla decisione, salvo che la sospensione comprometta un servizio essenziale o determini un rischio grave. In tal caso il Cerchio di Garanzia può disporre una misura temporanea alternativa.

5. La decisione sul ricorso è motivata e comunicata all’interessato. Restano ferme le ulteriori garanzie previste dal Codice 4.

CAPO II — SISTEMA DEI MAGAZZINI COMUNI

Art. 13 — Definizione, funzione e indipendenza del sistema

1. I Magazzini Comuni sono infrastrutture materiali che garantiscono l'accesso ai beni necessari alla sussistenza indipendentemente dal CBO svolto e dai CdR maturati, secondo la Costituzione e il presente Codice.
2. I Magazzini svolgono le seguenti funzioni:

   a) distribuzione dei beni comuni secondo bisogno e disponibilità;

   b) rilevazione dei fabbisogni materiali, quale elemento informativo per la determinazione del CBO ai sensi dell'articolo 2;

   c) conservazione dei beni comuni e prevenzione dell'accumulo privato e dello spreco.
3. L'accesso ai beni necessari inclusi nel Paniere non può essere condizionato allo svolgimento del CBO o al possesso di CdR. Il comma 1, il presente comma, l'articolo 18, comma 1, lettera a), e le disposizioni degli Allegati e degli altri Codici che escludono la subordinazione del Paniere al CBO riguardano i membri e le persone accolte secondo i Codici. Alla persona che ha cessato di essere membro ai sensi dell'articolo 7.3-bis della Costituzione e dell'articolo 29, comma 6-bis, del Codice 4 spettano soltanto l'acqua potabile e le cure d'emergenza salvavita previste dagli articoli 1.3 e 4.9 della Costituzione. Restano integri i diritti dei suoi figli minori.

Art. 14 — Tipologie e articolazione territoriale

1. Nella fase di prima applicazione, il sistema dei Magazzini comprende le seguenti tipologie:

   a) Magazzino Alimentare;

   b) Magazzino Strumentale;

   c) Magazzino Tessile e Abitativo;

   d) Magazzino Salute, disciplinato dal Codice 6;

   e) Magazzino Digitale.
2. La tassonomia non è esaustiva. Possono essere istituiti Magazzini specializzati, energetici, edili, di ricambi critici, di alta sicurezza o di emergenza, secondo un regolamento proposto dal Consiglio di Magazzino e approvato dall'Assemblea.
3. Ogni Cerchio 0 dispone di una Dispensa di Prossimità destinata ai beni ad alta rotazione. Il Cerchio 1 dispone di un Magazzino Centrale per lo stoccaggio e la redistribuzione.
4. L'organizzazione territoriale dei Magazzini deve garantire tracciabilità, accessibilità e continuità, senza creare condizioni di esclusione ingiustificata.

Art. 15 — Proprietà comune e destinazione dei beni eccedenti o obsoleti

1. I beni appartenenti ai Magazzini sono beni comuni, indivisi, inalienabili e non pignorabili, secondo la Costituzione.

1-bis. Quando il Saldo previsto dal Codice 15 è attivo, i beni eccedenti che costituiscono Saldo Federabile ai sensi dell'articolo 2 del Codice 15 sono iscritti nel Pool e destinati secondo il Codice 15; il Cerchio non ne sceglie il destinatario. Il comma 2 si applica ai beni eccedenti non federabili, ai beni obsoleti, ai beni a rischio di spreco non riassegnati entro il termine dell'articolo 6 del Codice 15 e ai beni che l'organo competente per il Pool dichiara non necessari al Pool.

2. I beni eccedenti o divenuti obsoleti sono gestiti secondo il seguente ordine di priorità:

   a) **donazione esterna:** i beni ancora idonei al consumo o all'uso sono prioritariamente destinati a comunità federate o limitrofe, quando la donazione sia possibile e prevenga lo spreco;

b) **riuso e recupero interno:** i beni sono riparati, riutilizzati o smontati per recuperare componenti; i residui organici idonei possono essere destinati al compostaggio;

c) **scambio o cessione verso l'esterno:** i beni deperibili eccedenti non donabili o i beni obsoleti ancora utilizzabili possono essere scambiati o ceduti per acquisire beni non autoproducibili;

d) **messa in sicurezza:** i beni pericolosi o non riparabili né recuperabili sono custoditi in deposito sicuro e avviati al trattamento secondo l'articolo 14 della Costituzione, senza ricorso a discarica o incenerimento. Per i materiali non ciclabili è redatto il piano di sostituzione previsto dall'articolo 14.1 della Costituzione.

3. Le condizioni economiche delle operazioni di cui alle lettere a) e c) sono valutate in UCR secondo il Codice 3 e disciplinate, per i rapporti esterni, dal Codice 15. Nessuna di tali operazioni può essere regolata mediante CdR.
4. Il riuso, il recupero e la messa in sicurezza di cui alle lettere b) e d) seguono i regolamenti dei Cerchi competenti per qualità, salute, produzione e tutela ambientale.
5. Ogni destinazione è registrata, con motivazione e quantità, nel sistema di tracciabilità dei Magazzini.

Art. 16 — Alimentazione dei Magazzini

1. I Magazzini sono alimentati mediante:

   a) beni prodotti nell'ambito del CBO;

   b) conferimenti volontari provenienti da laboratori e orti familiari;

   c) donazioni esterne approvate secondo le procedure applicabili;

   d) acquisti residuali di beni necessari non autoproducibili.
2. I beni strategici non autoproducibili ma necessari sono individuati in un'apposita categoria, con scorte di sicurezza differenziate. I criteri sono definiti mediante regolamento del Consiglio di Magazzino con il parere del Consiglio Salute, per i profili di sua competenza.
3. Ogni conferimento è registrato almeno per origine, quantità, qualità e data di acquisizione. I dati sono accessibili secondo i livelli di trasparenza previsti dai Codici 3 e 7.
4. Il rifiuto di un conferimento non può essere arbitrario e deve essere motivato sulla base di qualità, sicurezza, capacità di stoccaggio o altri criteri stabiliti dalle STV applicabili.

Art. 17 — Gestione, tracciabilità e ruolo dell'IA Gestionale

1. La gestione operativa dei Magazzini è affidata al Consiglio di Magazzino, nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea e delle competenze attribuite agli altri Cerchi.
2. L'IA Gestionale può rilevare dati, calcolare stime, formulare proposte e generare allerte. Non dispone di poteri deliberativi o di assegnazione autonoma.
3. Il sistema registra tempestivamente entrate, uscite, giacenze, scadenze e fabbisogni e può proporre soglie di riordino.
4. Ogni proposta di acquisto, dismissione o razionamento è sottoposta a validazione umana. Quando la proposta supera le soglie approvate dall'Assemblea, è necessaria una deliberazione assembleare.
5. Le soglie di cui al comma 4 sono approvate e possono essere modificate esclusivamente dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Magazzino.
6. Ogni decisione umana che si discosti in modo sostanziale dalla proposta dell'IA è registrata con una motivazione sintetica, senza che ciò limiti il potere decisionale dell'organo competente.

Art. 18 — Accesso e distribuzione

1. La distribuzione dei beni è regolata secondo le seguenti categorie:

a) **beni necessari inclusi nel Paniere di Sufficienza:** accesso libero, gratuito e incondizionato, secondo il bisogno effettivo. L’accesso non può essere subordinato al CBO o ai CdR, salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, per chi ha cessato di essere membro ai sensi dell’articolo 7.3-bis della Costituzione;

b) **beni non necessari e disponibili in quantità limitata:** accesso mediante prenotazione o lista d’attesa trasparente; l’eventuale impiego di CdR è disciplinato dall’articolo 45;

c) **beni necessari temporaneamente scarsi:** distribuzione secondo le regole di cui all’articolo 19.

2. Il contenuto del Paniere è definito nell’Allegato Tecnico annuale, approvato dall’Assemblea su proposta congiunta del Consiglio Salute e del Consiglio di Magazzino. La proposta riunisce le liste predisposte dai Consigli di settore secondo i Codici, compresi il Paniere Salute dell’articolo 6, comma 1, del Codice 6 e il Paniere Materiale dell’articolo 4 del C.1-Annex A; le liste hanno effetto soltanto con l’approvazione dell’Assemblea. La proposta è pubblicata e può essere contestata secondo le procedure applicabili.
3. Il presente Codice disciplina le modalità di accesso e distribuzione. La determinazione dei bisogni sanitari individuali compete al Consiglio Salute, nei limiti dei Codici 6 e 12.

Art. 19 — Soglie conservative e razionamento equo

1. Il Consiglio di Magazzino può proporre soglie conservative di prelievo per nucleo, basate sulle giacenze, sulle scadenze e sulle caratteristiche del bene. Le soglie hanno finalità di prevenzione dello spreco e dell’accaparramento e non possono trasformarsi in condizioni punitive di accesso.
2. Il superamento reiterato di una soglia non comporta automaticamente sanzioni o sospensioni. In prima istanza è proposto un colloquio di chiarimento nel Cerchio 0, nel rispetto della riservatezza.
3. In caso di scarsità accertata, il razionamento è temporaneo, motivato e proporzionato. È proposto dal Cerchio di Competenza e approvato dall’Assemblea secondo il Codice 3. La decisione è comunicata senza ritardo alla Comunità.
4. Il razionamento si fonda sull’equità materiale e non sull’uguaglianza aritmetica. Tiene conto del fabbisogno effettivo, del numero e delle condizioni dei componenti del nucleo, dell’età e delle condizioni sanitarie pertinenti.
5. Per i beni sanitari o sensibili, la determinazione del bisogno individuale spetta al Consiglio Salute. Le informazioni sanitarie non sono rese pubbliche.
6. Le soglie conservative non possono ridurre o sospendere l’accesso minimo ai beni essenziali del Paniere. Ogni misura che limiti temporaneamente tale accesso deve essere adottata secondo la procedura di scarsità e le garanzie previste dalla Costituzione e dai Codici.

Art. 20 — Trasparenza e controllo della Comunità

1. Sono pubblicati in Rete, in tempo utile e secondo i livelli di accesso applicabili, i dati sulle giacenze, i flussi, le scadenze, gli sprechi e la composizione del Paniere.
2. Chiunque può segnalare anomalie al proprio Cerchio 0 o al Consiglio di Magazzino. La segnalazione è registrata e riceve riscontro secondo una procedura pubblica.
3. È svolta una revisione incrociata trimestrale con la partecipazione:

   a) del Cerchio 0 interessato;

   b) del Consiglio di Magazzino;

   c) di tre membri estratti a sorte con funzione temporanea di revisione.
4. Le modalità di estrazione, la durata dell’incarico, gli obblighi di riservatezza e le incompatibilità sono disciplinati da un regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Cerchio di Garanzia.
5. La revisione non comporta accesso indiscriminato a dati personali, sanitari o relativi alla sicurezza delle infrastrutture.

6. Per ogni bene e servizio distribuito dai Magazzini sono pubblicati il costo di riproduzione in UCR, certificato ai sensi dell’articolo 9 del Codice 3, e un indicatore di scarsità che esprime il rapporto tra disponibilità e richieste e i tempi di attesa. Gli indicatori informano le scelte delle persone e le deliberazioni dell’Assemblea. Non sono prezzi, non danno luogo a scambi e non condizionano l’accesso al Paniere.

Art. 21 — Controllo di qualità

1. I protocolli di controllo di qualità dei beni sono proposti dai Cerchi competenti e validati secondo il Codice 2.
2. Prima della distribuzione è verificato quanto segue:
   a) per i beni deperibili, la data di scadenza, l’integrità e le condizioni di conservazione;
   b) per i beni strumentali, la conformità alle STV applicabili, lo stato di sicurezza e la funzionalità.
3. I beni non conformi non sono distribuiti. In funzione del caso, sono destinati a compostaggio, riparazione, recupero o messa in sicurezza.
4. La decisione di non conformità è registrata e motivata. La valutazione tecnica è svolta dal Cerchio competente, senza pregiudizio per i poteri del Consiglio Qualità previsti dal Codice 2.

Art. 22 — Sussidiarietà dei Magazzini

1. La Dispensa di Prossimità gestisce autonomamente i beni ad alta rotazione entro le soglie approvate dall’Assemblea. Quando la giacenza scende sotto la soglia o il fabbisogno supera la capacità locale, è presentata una richiesta al Magazzino Centrale.
2. La gestione ordinaria della Dispensa di Prossimità può essere svolta nell’ambito del CBO generico di Lista A.
3. Il principio di sussidiarietà non esonera dal rispetto delle procedure comuni di tracciabilità, qualità, sicurezza e tutela dei dati.

CAPO III — LOGISTICA, TRASPORTI INTERNI E SICUREZZA

Art. 23 — Oggetto e subordinazione dell’efficienza

1. Il presente Capo disciplina l’organizzazione logistica necessaria all’esecuzione del CBO e al funzionamento dei Magazzini di cui al Capo II.
2. La logistica persegue la riduzione degli spostamenti non necessari, degli sprechi energetici e dei tempi improduttivi. È organizzata al servizio dei bisogni e non può determinare artificialmente nuovi fabbisogni.
3. L’efficienza materiale non può prevalere sui limiti di salute, sicurezza e dignità previsti dall’articolo 27 e dai Codici 6 e 14. In caso di conflitto prevalgono le misure necessarie a tutelare salute, sicurezza e dignità.

Art. 24 — Consiglio di Magazzino e riparto delle competenze

1. Il Consiglio di Magazzino è il Consiglio tecnico previsto dall’articolo 10.5 della Costituzione. È composto da tre a cinque persone sorteggiate secondo l’articolo 12-bis del Codice 3 e:
   a) elabora proposte di criteri generali per l’allocazione e il piano logistico trimestrale;
   b) gestisce le Dispense e il Magazzino Centrale;
   c) gestisce la flotta dei mezzi comuni e ne organizza la manutenzione, fino all’attivazione del Consiglio Logistica previsto dal Codice 11;

d) propone soglie di riordino e misure di razionamento;

e) attua le decisioni dell’Assemblea relative alla logistica.

2. L’Assemblea del Cerchio 1 approva i criteri generali e il piano logistico trimestrale.
3. Il Consiglio di Magazzino effettua l’allocazione individuale del CBO secondo i criteri approvati, con il supporto consultivo dell’IA Gestionale.
4. Il Cerchio di Garanzia esamina i ricorsi e svolge i controlli procedurali di propria competenza. Non sostituisce il Consiglio di Magazzino nelle decisioni tecniche ordinarie.
5. Dall’attivazione del Consiglio Logistica, la gestione della flotta, delle consegne e della mobilità di base spetta a quest’ultimo secondo il Codice 11. Il Consiglio di Magazzino conserva la gestione dei Magazzini, la rilevazione del fabbisogno e l’allocazione del CBO.

Art. 25 — Trasporti interni e prossimità

1. I trasporti interni necessari al CBO e al funzionamento dei Magazzini sono organizzati, per quanto possibile, mediante mezzi comuni, quali cargo-bike, mezzi elettrici leggeri, trattori comuni e carrelli.
2. Non può essere imposto a un membro l’uso del proprio mezzo privato per svolgere il CBO. Quando un mezzo è necessario, il mezzo comune è fornito dal Magazzino Strumentale o dal servizio competente.
3. L’IA Gestionale può formulare proposte di ottimizzazione dei tragitti sulla base della prossimità tra il domicilio e il luogo del compito. L’allocazione resta decisa dal Consiglio di Magazzino.
4. In via ordinaria, l’allocazione avviene entro trenta minuti di percorrenza dal Cerchio 0 di appartenenza. Il limite è vincolante come criterio di pianificazione, salvo le eccezioni del comma 5.
5. La deroga è ammessa esclusivamente quando sia necessaria per:

   a) l’accesso a un’infrastruttura unica;

   b) l’impiego di una competenza specialistica non disponibile nel Cerchio 0;

   c) un’emergenza vitale;

   d) un’attività formativa specialistica.

La deroga è motivata e registrata. Quando comporta una trasferta, il tempo di viaggio è computato come ore di CBO e non dà diritto a CdR; per le trasferte svolte oltre il CBO si applica l’articolo 43, comma 2.

6. Il calcolo dei tempi di percorrenza è effettuato secondo criteri standardizzati definiti nell’Allegato Tecnico Mobilità, approvato dall’Assemblea.

Art. 26 — Strumenti e attrezzi

1. Gli strumenti e gli attrezzi necessari allo svolgimento del CBO sono forniti dal Magazzino Strumentale, mantenuti efficienti e, quando necessario, sanificati.
2. Non può essere richiesto al membro di acquistare o fornire strumenti personali per adempiere al CBO, salvo che l’uso sia liberamente concordato e non comporti costi o rischi non compensati.
3. La manutenzione ordinaria può essere svolta nell’ambito del CBO generico; la manutenzione specialistica è assegnata a persone con competenza validata.
4. La rottura dovuta a normale usura non comporta addebiti personali. La distinzione tra normale usura, negligenza e dolo è accertata secondo le procedure del Codice 4, con il supporto tecnico del Cerchio competente.

Art. 27 — Sicurezza, igiene e Scheda di Sicurezza per compito

1. Ogni compito delle Liste A, B e C è corredato da una Scheda di Sicurezza vigente, secondo quanto previsto dai Codici 6 e 14.

2. La Scheda riporta almeno i rischi pertinenti, le misure di prevenzione e protezione, i DPI e le protezioni collettive necessari, le posture e i limiti di carico, le esposizioni, la formazione richiesta e le condizioni di sospensione.

3. Il Consiglio Salute valida i profili sanitari di propria competenza. Il Consiglio Sicurezza valida i profili di sicurezza generale secondo il Codice 14. Il Consiglio di Magazzino valida gli aspetti organizzativi e logistici. Le approvazioni sono limitate ai rispettivi ambiti e possono essere raccolte in una Scheda integrata.

4. Nessun CBO può essere svolto senza i DPI e le protezioni collettive previste dalla Scheda e senza la formazione minima richiesta dall'articolo 28.

5. In caso di rischio grave e immediato si applicano le regole di interruzione e sospensione previste dal Codice 14.

Art. 28 — Formazione minima obbligatoria

1. Prima di svolgere CBO generico, il membro completa la formazione di base in materia di sicurezza, igiene, uso degli attrezzi e logistica dei Magazzini.

2. La durata e i contenuti della formazione di base sono definiti nell'Allegato Tecnico Formativo, approvato dal Consiglio Salute e dal Consiglio di Magazzino. La durata di quattro ore indicata per la prima applicazione è provvisoria e resta valida solo fino alla sua revisione.

3. Prima di svolgere CBO specialistico o utilizzare mezzi complessi, il membro completa una formazione specifica modulare, validata dal Cerchio di Competenza pertinente.

4. La formazione obbligatoria è conteggiata come CBO. La formazione salvavita è accessibile senza paywall secondo i Codici 5, 6 e 14.

Art. 29 — Infortunio e malattia professionale

1. In caso di infortunio durante il CBO o di malattia professionale connessa al CBO, si applicano la sospensione temporanea e la Banca Ore Solidale previste dall'articolo 11, nonché le disposizioni del Codice 6.

2. Il Consiglio Salute e il Consiglio di Magazzino redigono una relazione sulle cause e sulle misure correttive. L'analisi dà priorità alla prevenzione e alle cause organizzative o sistemiche e non presume automaticamente una responsabilità individuale.

3. L'eventuale dolo o colpa grave è accertato secondo le procedure del Codice 4. Il presente articolo non attribuisce al Codice 6 poteri sanzionatori non previsti dal medesimo Codice.

4. Il membro infortunato non può essere riassegnato al medesimo compito che ha causato l'infortunio senza sua richiesta e senza che la Scheda di Sicurezza sia stata riesaminata e, quando necessario, modificata.

5. I dati sanitari individuali sono trattati secondo il Codice 6. Le relazioni pubbliche sugli eventi sono aggregate e anonimizzate secondo i Codici 7 e 14.

Art. 30 — Picchi logistici ed emergenze inter-Cerchio

1. In caso di picco stagionale o emergenza, la capacità aggiuntiva è reperita, di norma, secondo il seguente ordine:

   a) volontari locali, con l'eventuale riconoscimento di CdR previsto dal Capo V;

   b) volontari provenienti da altri Cerchi, con l'eventuale riconoscimento di CdR;

   c) redistribuzione temporanea del CBO generico secondo criteri oggettivi e nel rispetto del limite massimo;

   d) richiesta di attivazione del Protocollo di Solidarietà ai sensi dell'articolo 36.2 della Costituzione, quando la capacità ordinaria sia insufficiente.

2. L’ordine di cui al comma 1 è ordinario ma non inderogabile. È possibile saltare uno o più livelli quando risultino manifestamente inadeguati per la natura, l’urgenza o la specializzazione richiesta. La deroga è motivata e registrata.

3. Il CBO può essere svolto temporaneamente a beneficio di un altro Cerchio solo per la durata necessaria e nel rispetto delle competenze, dei limiti di salute e delle procedure di coordinamento.

4. L’articolo 32 stabilisce quali attività abbiano priorità quando la capacità è insufficiente. Il presente articolo disciplina le modalità ordinarie per reperire capacità aggiuntiva.

Art. 31 — Trasparenza e protezione dei dati

1. Sono pubblicati in Rete il piano dei trasporti, l’assegnazione dei mezzi comuni, lo stato delle attrezzature e le Schede di Sicurezza, secondo i livelli di accesso applicabili.

2. I rapporti su infortuni e malattie professionali sono pubblicati esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata.

3. I dati sanitari individuali sono protetti secondo il Codice 6. I log e i dati tecnici sono trattati secondo il Codice 7. Le informazioni relative alla sicurezza generale sono gestite secondo il Codice 14.

4. La pubblicazione non comprende informazioni che consentano l’identificazione diretta o indiretta di una persona, salvo i casi e le procedure espressamente previsti dai Codici.

Art. 32 — Gerarchia delle priorità logistiche

1. Quando mezzi, energia, personale o tempo non sono sufficienti per svolgere contemporaneamente tutte le attività, la Comunità applica la seguente gerarchia di priorità:

   a) emergenze vitali e interventi sanitari urgenti;

   b) approvvigionamento e distribuzione dei beni inclusi nel Paniere di Sufficienza;

   c) gestione dei beni deperibili a rischio di spreco;

   d) servizi sanitari non urgenti e cura delle persone fragili;

   e) manutenzione delle infrastrutture critiche per energia, acqua e Rete;

   f) altre attività logistiche e attività differibili.

1-bis. I beni del Paniere che il Codice o l’Allegato che li prevede indica come differibili si collocano dopo la lettera e) del comma 1.

1-ter. In deroga all’ordine del comma 1, la cura delle persone fragili prevista dalla lettera d) precede la gestione dei beni deperibili della lettera c). Gli alimenti del Paniere, anche deperibili, restano nella lettera b) e, quando la loro indisponibilità costituisce emergenza vitale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Codice 9, nella lettera a).

1-quater. Le scale di priorità dei Codici di settore, numerate in livelli, ordinano le attività e gli usi interni al settore e si applicano nel rispetto del comma 1 e dei commi 1-bis e 1-ter. Nei conflitti di capacità tra settori diversi, e in ogni caso di contrasto, prevalgono il comma 1 e i commi 1-bis e 1-ter. In ogni scala il livello 1 è il più alto: sono superiori i livelli di numero più basso e le riduzioni procedono dall’ultimo livello verso il primo. Quando un Codice indica un livello senza altra specificazione, si intende il livello della scala del Codice di settore competente per il bene o per la funzione. Il comma 1 è richiamato per lettere.

1-quinquies. Nei Codici le espressioni «livelli 1 e 2 del Paniere», «Paniere di livello 1–2» e «Paniere 1-2» indicano:

a) per l’energia, gli usi dei livelli 1 e 2 dell’articolo 2, comma 3, del Codice 8;

b) per gli alimenti, le destinazioni dei livelli 1 e 2 dell’articolo 2, comma 5, del Codice 9;

c) per la cura, le prestazioni del Paniere Cura dei livelli 1 e 2 previste dall’articolo 4, comma 1, del Codice

12;

d) per gli altri beni e servizi del Paniere, compresi l’acqua, la salute, il Paniere Materiale e la logistica, i beni e i servizi delle lettere a) e b) del comma 1, esclusi quelli differibili ai sensi del comma 1-bis.

Le stesse espressioni non indicano i Cerchi.

2. La gerarchia costituisce un criterio prevalente per risolvere i conflitti di capacità, ma non opera come automatismo privo di valutazione delle circostanze concrete.
3. È ammessa una deroga motivata quando sia necessario prevenire un danno maggiore, immediato e documentato, come un guasto idrico che comprometta i Magazzini, un’interruzione energetica, un rischio di crollo o un’interruzione della catena del freddo. In tal caso:

   a) decide il Consiglio di Magazzino, quale organo operativo competente;

   b) il parere del Consiglio Salute o del Cerchio di Garanzia è acquisito preventivamente, ove ciò non comporti un ritardo pregiudizievole; in caso contrario è acquisito senza ritardo dopo l’intervento;

   c) la deroga è registrata tempestivamente in Rete con la motivazione, il danno prevenuto e la durata prevista;

   d) la misura dura solo per il tempo necessario a prevenire il danno;

   e) la deroga è comunicata alla prima Assemblea utile per la verifica e, ove necessario, la ratifica.
4. Le priorità del comma 1, lettere a) e b), e la precedenza della cura prevista dal comma 1-ter possono essere derogate solo nei casi e secondo la procedura del comma 3. Per le lettere successive sono ammesse deroghe motivate sulla base di una valutazione tecnica del Consiglio di Magazzino.

CAPO IV — INFRASTRUTTURE COMUNI, ENERGIA E RETE

Art. 33 — Oggetto e principi

1. Il presente Capo disciplina i beni infrastrutturali necessari all’esecuzione del CBO e al funzionamento dei Magazzini e della Logistica, compresi energia, acqua, Rete informativa, spazi comuni e manutenzione.
2. Le infrastrutture sono beni comuni non appropriabili e sono gestite secondo i principi di sufficienza, resilienza, riparabilità e sovranità collettiva.
3. La gestione delle infrastrutture è coordinata con i Codici settoriali, in particolare con i Codici 7, 8, 10, 11 e 14.

Art. 34 — Energia come bene comune fondamentale

1. L’energia è un prerequisito per la continuità del Paniere e dei servizi essenziali. La Comunità persegue l’autonomia energetica mediante fonti rinnovabili distribuite, accumulo comune ed efficienza dei consumi.
2. La gestione tecnica degli impianti e la pianificazione energetica sono svolte dal Consiglio Energia e Acqua competente secondo il Codice 8. Il coordinamento con la logistica e le infrastrutture comuni è assicurato dal Consiglio di Magazzino.
3. Nessun Cerchio 0 può essere escluso dalla fornitura minima necessaria ai bisogni vitali, salvo impossibilità materiale temporanea gestita secondo i Codici applicabili.
4. I consumi possono essere rilevati e ottimizzati con il supporto dell’IA Gestionale, nel rispetto dell’articolo 38 e del Codice 7.

Art. 35 — Manutenzione preventiva e riparabilità

1. Ogni infrastruttura comune dispone di una Scheda di Manutenzione che indica il ciclo di vita, i controlli periodici, le attività di manutenzione e le competenze necessarie.
2. La manutenzione preventiva è programmata prioritariamente rispetto a quella correttiva, salvo emergenze o esigenze tecniche motivate.
3. È vietato acquistare beni soggetti a obsolescenza programmata quando esista un'alternativa idonea e riparabile.
4. I beni acquistati devono essere riparabili, per quanto tecnicamente possibile, con strumenti comuni, documentazione accessibile e ricambi disponibili nei Magazzini o ottenibili senza dipendenze incompatibili con il Codice 15.
5. Le valutazioni di conformità e le specifiche tecniche sono disciplinate dal Codice 2 e dai Codici settoriali.

Art. 36 — Spazi comuni e officine

1. Gli spazi comuni, le officine, i laboratori e le cucine comuni sono infrastrutture a servizio della Comunità e del CBO.
2. L'uso condiviso costituisce la regola generale. L'accesso è organizzato in modo trasparente e compatibile con sicurezza, manutenzione e continuità dei servizi.
3. L'uso esclusivo prolungato di uno spazio comune oltre la soglia stabilita dal regolamento è soggetto ad autorizzazione dell'organo competente, secondo criteri trasparenti approvati dall'Assemblea.
4. L'eventuale impiego di CdR connesso all'uso esclusivo è disciplinato dall'articolo 45.
5. Le officine e i laboratori sono utilizzati nel rispetto delle Schede di Sicurezza, delle STV e dei requisiti formativi applicabili.

Art. 37 — Rete informativa e sovranità digitale

1. La Rete informativa è l'infrastruttura comune che collega Cerchi, Magazzini, Logistica e sistemi di rilevazione dei fabbisogni. È gestita su infrastrutture comunitarie e, per quanto possibile, con software libero e standard aperti.
2. Il ricorso a piattaforme private proprietarie esterne per dati o funzioni essenziali è vietato, salvo transizione temporanea motivata e registrata secondo il Codice 15.
3. I dati generati dalle attività dei CBO e dei Magazzini sono gestiti come risorse comuni, nel rispetto dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e delle regole dei Codici 6 e 7.
4. L'apertura del codice sorgente non elimina il rischio di concentrazione del controllo. La governance delle modifiche, della distribuzione e dell'accesso è disciplinata dall'articolo 38 e dal Codice 7.

Art. 38 — IA Gestionale: ruolo, limiti e governance

1. L'IA Gestionale è uno strumento di supporto. Può elaborare dati, formulare proposte, ottimizzare risorse, generare previsioni e segnalare anomalie. Non costituisce un organo decisionale.
2. All'IA Gestionale è vietato:

    a) decidere l'allocazione individuale del CBO;

    b) negare o condizionare l'accesso al Paniere;

    c) trattare dati sanitari individuali non anonimizzati, salvo i casi e le modalità strettamente autorizzati dai Codici 6 e 7;

    d) adottare decisioni senza validazione umana quando esse incidano su persone, risorse essenziali o

diritti;

e) elaborare profili individuali, classifiche reputazionali o previsioni comportamentali.

3. Ogni proposta rilevante dell'IA è tracciata, spiegabile nei limiti tecnici disponibili e contestabile. L'organo umano competente può modificarla o respingerla.

4. La governance tecnica è regolata come segue:

   a) il codice sorgente è aperto, versionato e accompagnato dalla documentazione delle modifiche;

   b) le modifiche al codice in produzione sono effettuate dal Consiglio Rete secondo il Codice 7 e sono sottoposte ad audit indipendente del Cerchio di Garanzia per i profili procedurali;

   c) gli aggiornamenti sono distribuiti secondo una procedura approvata dall'Assemblea, che prevede verifica preventiva e possibilità di ripristinare la versione precedente;

   d) server, chiavi di accesso e dataset sono amministrati dai soggetti competenti secondo il Codice 7; gli accessi sono registrati e verificabili;

   e) l'Assemblea può disporre la sospensione, la sostituzione o la disattivazione del sistema. Il Cerchio di Garanzia può disporre misure cautelari nei limiti del Codice 4 quando sussista un vizio procedurale o un rischio per diritti e garanzie;

   f) ogni versione è sottoposta a verifica prima dell'adozione.

5. Nessuna funzione essenziale disciplinata dagli articoli 1–32 può dipendere esclusivamente dall'IA. In caso di indisponibilità, si applicano le procedure manuali o degradate predisposte dal Consiglio di Magazzino e verificate dall'Assemblea.

6. Il presente articolo si coordina con il Codice 7. In caso di contrasto sui profili di rete, sicurezza informatica o trattamento dei dati, si applicano le competenze e le garanzie stabilite dal Codice 7.

Art. 39 — Resilienza, ridondanza e decentralizzazione

1. Ogni infrastruttura critica dispone di un piano di continuità e ridondanza. Ove tecnicamente possibile, il piano prevede almeno due fonti o percorsi indipendenti per energia, acqua e Rete.

2. Ogni Cerchio 0 persegue una capacità minima di autonomia di settantadue ore per i beni vitali e l'energia, in base alle condizioni locali e alle STV applicabili.

3. Il parametro di cui al comma 2 è iniziale e deve essere distinto, nei successivi allegati tecnici, dai parametri di autonomia minima, resilienza, riserva strategica e capacità di ripristino.

4. Le dipendenze critiche da soggetti o infrastrutture esterni sono registrate nel Registro Dipendenze previsto dal Codice 15. Per ciascuna dipendenza critica è predisposto un piano di riduzione o sostituzione secondo il medesimo Codice.

5. I dati relativi a vulnerabilità specifiche delle infrastrutture non sono pubblicati in modo da creare rischi per la sicurezza; sono accessibili ai soggetti competenti secondo una procedura tracciata.

Art. 40 — Standard aperti e trasparenza

1. Le infrastrutture comuni adottano, per quanto tecnicamente possibile, standard aperti e interoperabili.

2. Sono pubblicati i piani infrastrutturali, i consumi aggregati, la manutenzione, gli incidenti e le dipendenze, nel rispetto della protezione dei dati e della sicurezza delle infrastrutture.

3. Le informazioni che possono esporre infrastrutture critiche a rischi sono rese accessibili soltanto ai soggetti autorizzati, con accesso registrato.

4. Gli acquisti superiori alle soglie stabilite dal Codice 3 sono accompagnati da una relazione comparativa che consideri almeno riparabilità, consumo, durata, interoperabilità e disponibilità dei ricambi.

5. La relazione è pubblicata secondo il livello di trasparenza applicabile.

Art. 41 — Collegamento sistemico

1. Le infrastrutture, l’energia e la Rete disciplinate dal presente Capo sostengono l’esecuzione del CBO, la gestione dei Magazzini e la logistica disciplinati dai Capi precedenti.
2. Il malfunzionamento di un’infrastruttura che comprometta o rischi di compromettere l’esecuzione del Paniere costituisce elemento per l’attivazione delle priorità previste dall’articolo 32.
3. Quando necessario, il Consiglio di Magazzino applica la clausola di necessità tecnica dell’articolo 32, comma 3, documentando la ragione, la durata e gli effetti della misura.
4. L’attivazione delle priorità non trasferisce al Consiglio di Magazzino le competenze attribuite ai Consigli Energia e Acqua, Rete, Salute e Sicurezza o agli altri organi dai rispettivi Codici.

CAPO V — CONTRIBUTO DI RICONOSCENZA

Art. 42 — Natura e limiti del CdR

1. Il Contributo di Riconoscenza, di seguito «CdR», è lo strumento personale con cui la Comunità riconosce il contributo reso oltre il CBO, ai sensi degli articoli 3.5 e 8 della Costituzione. Non è moneta, salario o corrispettivo e non misura la dignità o i diritti della persona.
2. Il CdR non è trasferibile, cedibile, prestabile o ereditabile. Non produce interessi e non è convertibile in mezzi di pagamento esterni né in UCR.
3. Il CdR non può condizionare:
    a) l’accesso al Paniere di Sufficienza e ai diritti dell’articolo 1.2 della Costituzione;
    b) il diritto di voto e di deliberazione;
    c) l’accesso alle cure, all’apprendimento e alla Garanzia;
    d) il sorteggio per gli incarichi e per i Consigli;
    e) le priorità dell’articolo 32.
4. Il possesso di una competenza, di un titolo o di un incarico non dà diritto a CdR. Si applica l’articolo 8 del Codice 5.

Art. 43 — Attribuzione

1. Danno diritto a CdR le attività ulteriori rispetto al CBO che producono beni per i Magazzini Comuni o servizi per la Comunità, quando l’opera, il bene o il servizio è validato ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione e del Codice 2.

1-bis. Tra i servizi per la Comunità del comma 1 rientrano le attività culturali, artistiche e ludiche offerte in presenza della Comunità e aperte a tutti i suoi membri, come spettacoli, concerti, letture e feste. Si applicano le regole seguenti:

a) matura CdR chi esegue o conduce l’attività, non chi vi assiste o vi partecipa;

b) si contano le ore svolte in presenza e, per la preparazione, non più di altrettante;

c) la validazione avviene ai sensi dell’articolo 9.2 della Costituzione; chi fruisce è rappresentato da chi ha assistito. Se è positiva, i CdR dipendono soltanto dalle ore. Se è negativa, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 9, comma 4, del Codice 2;

d) non si applica il comma 3;

e) la tabella pubblica fissa un limite annuo per persona; in prima applicazione, sessanta CdR;

f) sono escluse le attività di culto, quelle riservate a una parte dei membri e il tempo già riconosciuto come CBO ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Codice 5.

2. Un’ora di attività validata attribuisce un CdR. Si applicano le maggiorazioni dell’articolo 10 per i compiti sgradevoli, usuranti o notturni. Per le trasferte svolte oltre il CBO la tabella pubblica stabilisce una maggiorazione entro i medesimi limiti. Le trasferte svolte nell’ambito del CBO, comprese quelle dell’articolo 25, comma 5, non danno diritto a CdR: il tempo di viaggio è computato come ore di CBO.

3. Per le opere e i servizi di particolare utilità comune l’Assemblea può attribuire un riconoscimento di utilità, motivato e pubblicato, entro il limite stabilito dalla tabella pubblica e comunque non superiore al numero di ore effettivamente impiegate. La valutazione considera i principi di Cura, Autonomia, Convivialità e Senso di cui all’articolo 9.1 della Costituzione.

4. Non danno diritto a CdR il CBO ordinario e le funzioni civiche della Lista D.

5. L’attribuzione è proposta dal Consiglio di Magazzino o dal Consiglio competente, con il supporto consultivo dell’IA Gestionale, ed è validata con la partecipazione di chi fruisce del bene o del servizio, secondo l’articolo 9.2 della Costituzione. È vietata l’attribuzione disposta esclusivamente da un’IA.

Art. 44 — Registro, tetto e decrescenza

1. Ogni persona dispone di un registro personale e riservato dei propri CdR. Sono pubblicati soltanto dati aggregati.

2. Il saldo personale non può superare il tetto stabilito dall’Assemblea Generale ai sensi dell’articolo 14 del Codice 3. In prima applicazione il tetto è di duecentoquaranta CdR. Il saldo è la somma dei valori attuali dei CdR non impiegati, verificata al momento dell’attribuzione. I CdR sono attribuiti fino a concorrenza del tetto; oltre non ne sono attribuiti altri, comprese le maggiorazioni dell’articolo 10 e dell’articolo 43, comma 2.

3. I CdR non impiegati conservano il proprio valore per dodici mesi dalla maturazione. Dal compimento del dodicesimo mese il valore si riduce in proporzione al tempo, di un dodicesimo del valore iniziale al mese, fino a estinguersi al compimento del ventiquattresimo. La maturazione coincide con il giorno in cui l’attività è stata svolta. Ai fini dell’impiego e del tetto ogni CdR conta per il valore che ha in quel momento.

4. I parametri dei commi 2 e 3 sono calibrati ogni anno dall’Assemblea Generale del Cerchio 2, entro i limiti eventualmente posti dall’Assemblea Generale del Cerchio 3. La calibrazione non può eliminare il tetto né la decrescenza.

5. Alla morte della persona o alla cessazione dello status di membro i CdR si estinguono.

6. Durante la sospensione prevista dall’articolo 7.3 della Costituzione, disposta ai sensi dell’articolo 29, comma 4-bis, del Codice 4, i CdR non possono essere maturati né impiegati.

Art. 45 — Impiego

1. I CdR possono essere impiegati esclusivamente per:

   a) accedere ai beni e ai servizi non necessari disponibili in quantità limitata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b);

   b) l’uso esclusivo prolungato di uno spazio comune, ai sensi dell’articolo 36;

   c) l’ospitalità ordinaria nelle Case Ponte, secondo il Codice 11.

2. L’impiego è commisurato al costo di riproduzione del bene o del servizio, espresso in UCR e pubblicato nella tabella dell’articolo 46. Ai soli fini dell’impiego, un CdR a valore pieno corrisponde a una UCR.

3. I CdR impiegati sono annullati e non sono attribuiti ad alcuno. Si impiegano per primi i CdR di maturazione più remota.

4. I beni e i servizi non necessari restano accessibili anche senza CdR, mediante prenotazione o lista d’attesa trasparente. L’impiego di CdR attribuisce una precedenza entro una quota della disponibilità stabilita dall’Assemblea, non superiore alla metà.

5. È vietato scambiare CdR tra persone, impiegarli come corrispettivo di prestazioni tra persone e costituire mercati, aste o prezzi variabili in CdR. Le violazioni sono trattate secondo il Codice 4.

Art. 46 — Tabella pubblica, trasparenza e ricorso

1. La tabella pubblica indica le maggiorazioni, i limiti del riconoscimento di utilità, il tetto, la decrescenza e il costo in UCR dei beni e dei servizi non necessari. È approvata dall'Assemblea del Cerchio 1 nel rispetto dei parametri calibrati dall'Assemblea Generale.
2. Ogni trimestre sono pubblicati in forma aggregata i CdR attribuiti, impiegati ed estinti e la loro distribuzione per fasce, senza identificare le persone.
3. Se oltre un quinto dei CdR esistenti risulta detenuto da meno di un ventesimo delle persone, l'Assemblea riesamina la tabella e il tetto.
4. Contro l'attribuzione o il diniego di CdR è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni dalla comunicazione, secondo il Codice 4.

CAPO VI — BENI D'USO, SUCCESSIONE E RICOLLOCAZIONE

Art. 47 — Beni d'uso personale e proprietà d'uso

1. I beni d'uso personale di cui all'articolo 10.3 della Costituzione non sono computati nei Magazzini e non possono essere collettivizzati. Si applicano i limiti dell'articolo 10.4 della Costituzione.
2. La proprietà d'uso di un'abitazione, di un laboratorio, di un campo o di uno strumento collettivo, ai sensi dell'articolo 10.2 della Costituzione, è registrata presso il Consiglio di Magazzino e, per i profili territoriali, nel Catasto previsto dal Codice 10. Si fonda sull'uso effettivo e continuativo.
3. La proprietà d'uso cessa per rinuncia, per mancato uso protratto oltre dodici mesi senza giustificazione o per violazione dei limiti dell'articolo 10.4 della Costituzione, accertata secondo il Codice 4. L'abitazione principale non può essere revocata senza l'assegnazione di un altro alloggio adeguato, salvo i casi del comma 3-bis.

3-bis. La proprietà d'uso dell'abitazione cessa inoltre con il trasferimento in un'altra Comunità ai sensi dell'articolo 49, con la dichiarazione dell'articolo 4.8 della Costituzione e con la cessazione dello status prevista dall'articolo 7.3-bis della Costituzione. Resta salva la continuità abitativa dei conviventi dello stesso Cerchio 0, ai sensi dell'articolo 3.7 della Costituzione. Nel caso del trasferimento l'abitazione è lasciata al termine della dotazione di Casa Ponte dell'articolo 49, comma 3; nel caso della dichiarazione dell'articolo 4.8, al termine dell'ospitalità dell'articolo 4.9, lettera b), della Costituzione, salvo che la persona chieda il Patto di Convivenza Autonoma: in tal caso resta nell'abitazione fino alla consegna della porzione, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 7, del Codice 10, e l'abitazione può esserle affidata con il Patto ai sensi dell'articolo 4.9-bis della Costituzione. Per chi resta senza Patto si applica l'articolo 4.9-ter della Costituzione. Nel caso dell'articolo 7.3-bis della Costituzione si applica l'articolo 29, comma 6-bis, del Codice 4.

4. Il divieto di accumulo privato oltre sette giorni del fabbisogno familiare, previsto dall'articolo 10.5 della Costituzione, riguarda i beni prelevati dai Magazzini. Sono fatte salve le necessità motivate, in particolare sanitarie, stagionali o di isolamento.

Art. 47-bis — Alloggio adeguato

1. L'alloggio previsto dall'articolo 1.2, lettera a), della Costituzione è adeguato quando assicura almeno:

   a) uno spazio riservato e chiudibile per ogni persona dai quattordici anni; due persone lo condividono soltanto se entrambe lo chiedono;

   b) una protezione dal freddo, dal caldo e dall'umidità sufficiente a non nuocere alla salute;

   c) l'accesso al Paniere Acqua e al Paniere Energia previsti dal Codice 8;

d) spazi per cucinare e per l’igiene, propri o condivisi nel Cerchio 0;

e) l’accessibilità necessaria alla persona, secondo il suo piano individuale di cura previsto dal Codice 12.

2. Gli standard quantitativi sono determinati dall’Assemblea su proposta congiunta del Consiglio di Magazzino e del Consiglio Energia e Acqua, con il parere del Consiglio Salute e del Consiglio Habitat e Territorio. In prima applicazione ogni alloggio comprende almeno un soggiorno e una camera da letto separata; il monolocale non rispetta lo standard. Ogni Cerchio 0 dispone di almeno un bagno ogni quattro persone o frazione; oltre il primo, i bagni possono essere servizi con wc e lavabo. I bagni possono essere comuni agli alloggi dello stesso Cerchio 0. Quando un Cerchio 0 abita più alloggi, la superficie si calcola sul numero totale delle sue persone. La superficie abitabile non è inferiore a trenta metri quadrati per una persona, quarantacinque per due e sessanta per tre; aumenta di quindici metri quadrati per ciascuna persona in più fino alla quinta e di dieci per ciascuna oltre la quinta. Ogni spazio riservato previsto dalla lettera a) del comma 1 non è inferiore a nove metri quadrati. Le determinazioni successive non possono scendere sotto i valori di prima applicazione senza il parere conforme del Consiglio Salute.

3. Gli standard del comma 2 non si applicano alle aree di sosta attrezzate previste dall’articolo 6-ter, comma 6, del Codice 11.

4. Un alloggio che non rispetta il comma 1 o gli standard del comma 2 non può per questo essere revocato né negato. La Comunità iscrive l’adeguamento nella pianificazione abitativa, con un termine non superiore a trentasei mesi, prorogabile una sola volta con deliberazione motivata dell’Assemblea. Contro il mancato adeguamento è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia. Per la temperatura restano fermi gli articoli 4 e 10 del Codice 8.

5. Ai fini dell’articolo 47, comma 3, del presente Codice e degli articoli 29 e 34 del Codice 4 è adeguato l’alloggio che rispetta il comma 1. Se non ve n’è uno disponibile è assegnato il migliore disponibile, e il suo adeguamento ha la precedenza nella pianificazione.

6. L’adeguamento avviene nel rispetto degli articoli 2 e 5 del Codice 10: il riuso e il recupero degli edifici precedono ogni nuova edificazione. Fino all’attivazione dei Codici 8 e 12 si applicano le lettere a), b) e d) del comma 1 e, del comma 2, la superficie, la composizione minima e il numero dei bagni.

Art. 47-ter — Pianificazione e assegnazione degli alloggi

1. La pianificazione abitativa prevista dall’articolo 3.7 della Costituzione è proposta dal Consiglio di Magazzino, tramite il Magazzino Tessile e Abitativo, con il parere obbligatorio del Consiglio Habitat e Territorio e del Consiglio Cura, ed è approvata dall’Assemblea del Cerchio 1. È aggiornata almeno una volta l’anno e comprende l’inventario degli alloggi d’uso e della loro adeguatezza ai sensi dell’articolo 47-bis, gli alloggi liberi, la lista d’attesa e il programma degli adeguamenti e dei recuperi.

2. Il Consiglio di Magazzino assegna gli alloggi con decisione motivata, secondo i bisogni reali e nell’ordine seguente:

   a) le persone e i Cerchi 0 privi di alloggio, quelli che vivono in un alloggio che mette in pericolo la salute e le persone che devono lasciare il proprio alloggio per una misura di protezione dei Codici 4 o 12;

   b) il bisogno valutato secondo la composizione del Cerchio 0, l’accessibilità necessaria e le condizioni di salute, queste ultime attestate dal Consiglio Salute senza indicarne il contenuto;

   c) la vicinanza al Cerchio 0, ai luoghi di cura e al CBO della persona;

   d) a parità di bisogno, l’ordine di iscrizione nella lista d’attesa.

   L’assegnazione non può dipendere dalle ore di CBO, dai CdR o dagli incarichi svolti.

3. La lista d’attesa è pubblicata in forma anonima, con un identificativo, la data di iscrizione, il criterio applicato e la posizione, secondo il Codice 7, articolo 2.2. Le informazioni sanitarie non sono rese pubbliche.

4. Quando gli alloggi non bastano:

a) nessuno resta senza riparo: in attesa dell’assegnazione è assegnato il migliore alloggio disponibile ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 5, o un posto in una Casa Ponte, senza il limite di durata dell’articolo 12.3 della Costituzione, e in mancanza un’area di sosta attrezzata ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 6, del Codice 11;

b) la pianificazione dà la precedenza al riuso e al recupero degli edifici, ai sensi degli articoli 2 e 5 del Codice 10;

c) lo scambio di alloggi tra Cerchi 0 avviene solo con il consenso degli interessati, salvo l’articolo 47, commi 3 e 3-bis;

d) se la carenza dura oltre sei mesi, il Cerchio 1 ne informa il Cerchio 2, che assiste nella ricerca di altre collocazioni.

5. Contro l’assegnazione, il diniego e la posizione nella lista d’attesa è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia ai sensi dell’articolo 17 del Codice 3. Il ricorso non toglie a nessuno l’alloggio che già occupa.
6. Ai fini dell’articolo 32, comma 1, lettera b), l’assegnazione di un alloggio a chi ne è privo e la riparazione che rende abitabile un alloggio sono beni del Paniere. Gli adeguamenti dell’articolo 47-bis, comma 4, che non riguardano la salute sono differibili ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis.
7. La Comunità di destinazione prevista dall’articolo 49, comma 4, assegna l’alloggio secondo il presente articolo.

Art. 48 — Successione nei beni d’uso

1. Alla morte della persona, gli effetti personali, gli abiti e gli strumenti di lavoro individuali sono destinati al Cerchio 0 di appartenenza oppure alle persone indicate in vita, ai sensi dell’articolo 3.6 della Costituzione. L’indicazione è resa per iscritto o registrata nel Nodo-IA personale, alla presenza di due testimoni.
2. L’indicazione non può riguardare Beni Comuni, l’abitazione o strumenti ad alta specializzazione. I beni che eccedono l’uso personale di chi li riceve, o che ricostituirebbero un accumulo vietato dall’articolo 10.4 della Costituzione, sono conferiti al Magazzino Comune.
3. L’abitazione non è ereditabile. Rientra nella pianificazione abitativa del Cerchio 1, salvaguardando la continuità abitativa dei conviventi appartenenti allo stesso Cerchio 0, ai sensi dell’articolo 3.7 della Costituzione.
4. Gli strumenti e i beni ad alta specializzazione non riutilizzati nel Cerchio 0 sono conferiti al Magazzino Comune del Cerchio 1, ai sensi dell’articolo 3.8 della Costituzione.
5. Le memorie digitali e le opere sono custodite nell’Archivio Aperto ai sensi dell’articolo 3.9 della Costituzione. Il Nodo-IA personale è resettato ai sensi dell’articolo 21.5 della Costituzione.

Art. 49 — Ricollocazione, CBO ponte e dotazione di Casa Ponte

1. Chi lascia una Comunità di Base per trasferirsi in un’altra conserva i beni d’uso personale legittimamente detenuti, ai sensi dell’articolo 5.2 della Costituzione.
2. Per trenta giorni la persona ha diritto al CBO ponte: l’obbligo di CBO nella Comunità di provenienza è sospeso e il contributo è svolto presso la Comunità di destinazione o di transito, in misura compatibile con la ricollocazione.
3. Per lo stesso periodo la persona ha diritto alla dotazione di Casa Ponte: alloggio in una Casa Ponte, accesso al Paniere e mezzi necessari al trasferimento degli effetti personali, secondo il Codice 11. La dotazione non richiede CdR.
4. La Comunità di destinazione assegna un alloggio d’uso secondo la disponibilità. Fino all’assegnazione l’ospitalità prosegue ai sensi dell’articolo 12.3 della Costituzione. Se la disponibilità manca, il Cerchio 2 assiste nella ricerca di un’altra collocazione.
5. La ricollocazione non può produrre annotazioni o conseguenze pregiudizievoli per la persona.